

공익법무관의 관리규정

<제명개정 2016. 8.29, 2017. 7. 3.>

제정 2015. 6. 9. 병무청 훈령 제1264호
개정 2016. 8.29. 병무청 훈령 제1359호
개정 2016.11.30. 병무청 훈령 제1411호
개정 2017. 7. 3. 병무청 훈령 제1447호
개정 2018. 3.16. 병무청 훈령 제1512호
개정 2019.12.30. 병무청 훈령 제1632호
개정 2021. 5.31. 병무청 훈령 제1787호
개정 2022.12.30. 병무청 훈령 제1911호
개정 2024.12.10. 병무청 훈령 제2097호
개정 2026.1.20. 병무청 훈령 제2185호

제1조(목적) 이 규정은 「병역법」, 「병역법 시행령」에서 위임한 공익법무관의 편입과 군사교육소집, 복무 실태조사 등에 필요한 사항을 정하여 공익법무관에 대한 효율적인 관리와 행정처리 절차를 규정함을 목적으로 한다. <개정 2016.8.29., 2021.5.31.>

[전문개정 2017. 7. 3.]

제2조(편입인원) ① 공익법무관의 편입인원은 「병역법 시행령」(이하 "령"이라 한다) 제69조 제1항에 따라 필요인원의 범위에서 정한다. <개정 2017.7.3., 2018.3.16., 2019.12.30.>

② 공익법무관 편입은 「병역법」(이하 "법"이라 한다) 제34조의6제1항제2호에 해당하는 사람을 우선적으로 편입하고, 해당 연도 필요인원에 부족한 인원은 법 제34조의6 제1항제1호 및 제3호에 해당하는 사람 중에서 지원을 받아 선발·편입한다. <개정 2017.7.3., 2019.12.30.>

③ 법무사관후보생으로서 공익법무관으로 분류된 인원이 해당연도 필요인원을 초과할 경우에는 관련부처와의 협의를 거쳐 그 초과인원은 공익법무관으로 편입한다.

제2조의2(지원시기 및 제출서류) 법 제34조의6제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람으로서 공익법무관으로 편입을 원하는 사람은 다음 각 호의 서류(전자문서를 포함한다)를 변호사시험 합격자 발표일부터 15일이 되는 날까지 병무청장에게 제출해야 한다. 다만, 영 제69조제2항 단서에 해당하는 사람은 다음 각 호의 서류를 제출한 것으로 본다.

1. 「병역법 시행규칙」 별지 제50호서식의 현역·공중보건 의사 등 복무지원서
2. 별지 제3호서식의 개인정보 수집·이용·제공 동의서

[본조신설 2022. 12. 30.]

제3조(편입지원 의제) ① 병력수급 사정 등으로 인하여 법 제58조제1항제2호에 규정된 사람을 법무분야 현역장교의 병적에 편입할 필요가 없는 경우에는 영 제118조에 따

른 법무분야 현역장교 병적 편입지원을 받지 않는다. <개정 2017.7.3.>

② 제1항에 따라 법무분야 현역장교의 병적 편입을 지원하지 못한 사람으로서 공익
법무관으로의 편입을 지원한 사람은 법 제34조의6제1항제1호의 대상자로 본다. <개
정 2017.7.3.>

제4조(선발방법) 제2조제2항에 따른 공익법무관 선발은 다음과 같은 순으로 결정한다.

1. 법학전문대학원 1~3학년 평균 성적 백분율이 높은 사람(소수점 3자리이하 버림)
2. 신체등급이 높은 사람 <개정 2016.11.30.>
3. 생년월일이 빠른 사람

제5조(편입취소된 사람의 재편입 제한) 공익법무관으로 편입된 사람이 법 제35조의2제
2항에 따라 편입이 취소된 경우에는 공익법무관으로 다시 편입할 수 없다.

<개정 2017.7.3.>

제6조(군사교육소집 실시) ① 지방병무(지)청장은 법 제34조의6에 따라 공익법무관의 병
적에 편입된 사람에 대하여는 법 제55조 및 영 제107조에 따라 군사교육소집을 실시하
여야 한다. <개정 2018.3.16., 2021.5.31.>

② 공익법무관 중 영 제129조제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람은 군사교육소집
일자를 연기할 수 있다. <개정 2021.5.31.>

③ 군사교육소집일자 연기 처리된 사람으로서 연기사유가 해소되기 전에 군사교육소집
을 희망하는 사람은 별지 제2호서식의 군사교육소집일자연기 포기신청서를 지방병무
청장에게 제출하여야 한다. 이 경우 지방병무청장은 당초에 결정된 군사교육소집일자
에 입영하게 하거나 별도의 일자를 정하여 입영시킬 수 있다. <신설 2018.3.16.>

[본조신설 2017. 7. 3.]

[종전 제6조는 제8조로 이동 <2017. 7. 3.>]

제6조의2(입영판정검사에 따른 조치) 법 제14조의3에 따라 입영판정검사를 받은 공익
법무관은 입영판정검사 결과 신체등급이 1급부터 4급까지인 경우에는 병역처분을 변
경하지 않는다.

[본조신설 2021. 5. 31.]

제7조(군사교육소집 제외 대상 및 처리) ① 법 제55조제3항에 따라 「사회복무요원 소집
업무 규정」 제21조제1항제1호에 해당하는 사람은 군사교육소집을 실시하지 아니한다.
<개정 2024.12.10.>

1. 삭제 <2024.12.10.>
2. 삭제 <2024.12.10.>
3. 삭제 <2024.12.10.>

② 영 제30조제9항에 따라 같은 조 제1항의 교육기관에서 퇴교되어 공익법무관으로 의
무복무하게 된 사람(다만, 퇴교 전에 받은 교육기간이 영 제108조에 따른 군사교육소집
기간 미만인 경우는 제외한다.)은 군사교육소집을 실시하지 아니한다. <개정 2024.12.1
0.>

③ 지방병무(지)청장은 제1항 및 제2항에 따라 군사교육소집 제외자로 결정된 공익법무관에게는 해당 사실을 통지하고, 지체 없이 병무청장에게 보고하여야 한다.

[본조신설 2017. 7. 3.]

[종전 제7조는 제9조로 이동 <2017. 7. 3.>]

제8조(실태조사 계획 수립) ① 병무청장은 매년 법무부장관과 합동으로 공익법무관의 복무에 대한 실태조사 계획을 수립·시행하여야 한다.

② 병무청장은 매년 공익법무관의 복무에 대한 실태조사 계획을 지방병무청장에게 알리고, 지방병무청장은 자체 실태조사 계획을 수립하여 병무청장에게 보고하여야 한다.

[본조신설 2016. 8. 29.]

[제6조에서 이동, 종전 제8조는 제10조로 이동 <2017. 7. 3.>]

제9조(실태조사 종류 및 대상) ① 실태조사는 매년 실시하는 정기 실태조사와 위반행위 신고 등의 조사를 위한 수시 실태조사로 구분하여 실시한다.

② 정기 실태조사 시 영 제93조제8항에 따라 공익법무관의 복무 사항을 확인해야 한다. <개정 2022.12.30.>

③ 수시 실태조사는 복무부실 제보, 편입취소·복무연장 등 행정처분이 발생한 경우에 실시할 수 있다.

[본조신설 2016. 8. 29.]

[제7조에서 이동, 종전 제9조는 제11조로 이동 <2017. 7. 3.>]

제10조(실태조사반 편성) 병무청장과 지방병무청장은 자체 실정에 맞게 실태조사반을 편성·운영할 수 있다.

[본조신설 2016. 8. 29.]

[제8조에서 이동, 종전 제10조는 제12조로 이동 <2017. 7. 3.>]

제11조(실태조사 방법) ① 실태조사는 법무부 및 각급 기관 직원 등과 합동으로 불시에 실시하며, 점검 서식은 법무부 통보 서식에 따른다. <개정 2019.12.30.>

② 실태조사 결과 법 제35조의2에 따른 신상변동 통보 사유에 해당하게 된 경우 지방병무청장은 실태조사 확인결과를 즉시 병무청장에게 보고한다. <개정 2016.11.30.>

③ 실태조사반은 공익법무관의 복무에 대해 현지 지도를 실시하고, 제도운영상 개선 사항을 발굴한다.

④ 그 밖에 실태조사의 세부 시행사항 등에 관하여 필요한 사항은 법무부장관과 협의하여 정한다. <개정 2019.12.30.>

[본조신설 2016. 8.29]

[제9조에서 이동 <2017. 7. 3.>]

제12조(재검토기한) 병무청장은 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」(대통령 훈령)에 따라 이 훈령에 대하여 2025년 1월 1일 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 12월 31일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다. <개정 2018. 3.16., 2021.5.31., 2024.12.10.>

[본조신설 2016. 8. 29.]

[제10조에서 이동 <2017. 7. 3.>]

부칙

이 규정은 발령한 날부터 시행한다.

부칙 <2016. 8. 29.>

이 규정은 발령한 날부터 시행한다.

부칙 <2016. 11. 30.>

이 규정은 발령한 날부터 시행한다.

부칙 <2017. 7. 3.>

이 규정은 발령한 날부터 시행한다.

부칙 <2018. 3. 16.>

이 규정은 발령한 날부터 시행한다.

부칙 <2019. 12. 30.>

이 규정은 발령한 날부터 시행한다.

부칙 <2021. 5. 31.>

이 규정은 발령한 날부터 시행한다. 다만, 제6조의2의 개정규정은 2021년 6월 23일부터 시행한다.

부칙 <2022. 12. 30.>

이 규정은 발령한 날부터 시행한다.

부칙 <2024. 12. 10.>

제1조(시행일) 이 규정은 2025년 1월 1일부터 시행한다.

제2조(병역판정검사전담의사의 소견서에 관한 경과조치) 군사교육소집 제외 대상에 관하여 2024년 12월 31일 이전에 제7조제1항제2호에 따라 「사회복무요원 소집업무 규정」 제21조제1항제3호바목에 해당하여 중앙병역판정검사소 또는 지방병무청 병역판정검사전담의사가 군사교육소집이 어렵다고 인정하여 소견서를 작성한 사람에 대해서는 제7조의 개정규정에도 불구하고 종전의 규정에 따른다.

부칙 <2026. 1. 20.>

이 규정은 발령한 날부터 시행한다.

【별표 1】 < 삭제 2024.12.10.>

■ 공익법무관의 관리규정 [별지 제1호 서식] <삭제 2024.12.10.>

개인정보 수집 · 이용 · 제공 동의서

[]에는 해당되는 경우 √표를 합니다.

병무청은 공익법무관 선발을 위하여 개인정보 수집 · 이용 · 제공을 위하여 「개인정보보호법」 제15조, 제17조 및 제22조에 따라 귀하의 동의를 받고자 합니다.

개인의 자유로운 의사에 따라 개인정보 수집 · 이용 · 제공 동의를 거부할 수 있습니다. 다만, 이 경우 공익법무관 선발 등에 제한이 있을 수 있습니다.

■ 본인은 병무청에서 공익법무관 선발을 위하여 변호사시험 합격 여부를 확인하는 것이 필요하다는 것을 이해하고 있으며, 이를 위해 「개인정보보호법」에 의해 보호되고 있는 본인의 개인정보를 같은 법 제15조의 규정에 따라 병무청에서 수집 · 이용하고, 같은 법 제17조에 따라 변호사시험 담당기관에 제공하는데 동의합니다.

■ 개인정보 수집 · 이용 동의 : 동의함 [] 동의하지 않음 []

- 수집 및 이용 목적 : 공익법무관 선발
- 수집 항목 : 성명, 생년월일, 주소, 휴대폰번호, 변호사시험 합격 여부
- 보유 및 이용기간 : 공익법무관 복무만료 · 편입취소 후 5년

■ 개인정보 제3자 제공 동의 : 동의함 [] 동의하지 않음 []

- 개인정보를 제공받는 기관 : 변호사시험 담당기관
- 수집 및 이용 목적 : 공익법무관 선발
- 제공항목 : 성명, 생년월일
- 보유 및 이용기간 : 공익법무관 복무만료 · 편입취소 후 5년

■ 본인이 서명한 동의서 사본은 공익법무관 선발에 필요한 자료수집 편의를 위해 원본과 동일하게 활용 가능하며, 공익법무관 선발 목적이 상실될 때까지 유효하다는 것을 인정합니다.

년 월 일

작 성 자 성 명 (서명 또는 날인)